

## 경고 및 주의요구

제 목 \$\$\$⓪⓪⓪ 계약업무 수행 불철저

소 관 부 서(기관) \*\*\*\*\*처

조 치 부 서(기관) ~~~~~처

내 용

### 1. 업무 개요

▲▲실(현 \*\*\*\*\*처)은 20XX. X. XX. ‘\$\$\$⓪⓪⓪ X식 외자구매 계약’을 위해  
규격·가격분리 동시입찰<sup>1)</sup>을 실시하였고, 1개 업체 단독 응찰로 유찰되어 같은 해  
XX. XX. 재공고입찰<sup>2)</sup>을 진행하였다.

### 2. 판단 기준

기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)입찰유의서」 제3조(입찰참가신청)에 따르면 입찰에  
참가하고자 하는 자(이하 “입찰자”라 한다)는 입찰참가신청 마감일까지 입찰참가신청서,  
입찰참가자격을 증명하는 서류 등(이하 “참가서류”라 한다)을 발주기관에 제출하여 입찰참가  
신청을 하도록 되어 있으며, 제7조(입찰참가)에 따르면 입찰참가신청을 한 자가 아니면  
입찰에 참가할 수 없도록 되어 있다.

- 
- 1) 입찰참가자에게 규격입찰서와 가격입찰서를 분리하여 동시에 제출하도록 한 다음 먼저 규격을 심사하여 적격자로  
확정된 자만을 대상으로 가격개찰을 하는 입찰방식  
2) 2인 이상의 유효한 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에 다시 공고하여  
입찰에 부치는 것으로 원래의 입찰과 다른 신규입찰임.

따라서 계약담당자는 입찰자가 입찰참가신청 마감일까지 참가서류를 제출하였는지, 입찰참가 자격이 되는지를 확인한 다음에 입찰을 진행하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▲▲실 ◆◆▲▲팀 ㊴급 @@@은 \$\$\$㊴㊴㊴ 계약담당자로 재공고입찰에 따른 입찰 참가서류를 확인하면서 입찰자인 □□□-△△△△△△△ ●●(이하 “□□□” 라 한다), ◆◆◆◆◆◆(이하 “□□□” 라 한다) 중 □□□의 참가서류는 확인하였으나, □□□에게는 재공고입찰에 필요한 참가서류를 제출받지 않았음<sup>3)</sup>에도 입찰참가 자격을 인정하였다.

그리고 △급 ●●●과 ※급 ☯☯☯은 각각 ▲▲실장과 ◆◆▲▲팀장 직위에서 계약 담당자가 계약업무를 성실하게 수행하는지 관리·감독하여야 했으나 이를 소홀<sup>4)</sup>히 하였다.

**관련자 의견** ① ㊴급 @@@은 재공고입찰이 유찰된 입찰과 변경된 사항이 없기 때문에 유찰된 입찰에서 □□□가 제출한 서류를 재공고입찰 참가서류로 인정할 수 있다고 주장하고 있다.

그러나 위 사람의 주장처럼 동일한 서류를 받을 수밖에 없었다 하더라도 입찰절차상 각각의 입찰에 대해 참가서류를 제출받아야 했다.

② ※급 ☯☯☯은 재공고입찰에 별도로 참가서류를 제출하지 않은 □□□의 입찰참가 타당성에 대하여 실무자의 답변이 필요할 것 같으며 별다른 의견을 제시하지 않았다.

3) 실제 메일 내용은 20XX. XX. XX. 유찰된 입찰 시 제출한 것과 동일한 참가서류를 입찰참가신청 마감일인 같은 해 XX. X.까지 제출하겠다는 내용이었으나 계약담당자는 “이전에 유찰된 입찰에서 제출하였던 참가서류로 같음한다” 는 내용으로 접수하였음.

4) □□□가 보낸 메일이 계약담당자가 판단한 내용과 다르나, 별다른 의견 없이 메일에 대해 결재를 완료하여 □□□의 입찰참가 자격을 인정함.

조치할 사항

처장은

계약업무를 부적절하게 수행한 직원과 계약업무 관리·감독을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 및 주의 처분』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

| <u>소속(현소속)</u> | <u>직급</u> | <u>성명</u> | <u>관련기간</u>                 | <u>담당업무</u> | <u>처분종류</u> |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|
| ▲▲실<br>(****처) | 급         | @@@       | 20XX. X. X. ~ 현재            | II▲▲담당      | 경고          |
| ▲▲실<br>(****처) | 급         | ☯☯☯       | 20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX. | ◆◆▲▲팀장      | 주의          |

※ 당시 ▲▲실장 △급 ○○○은 20XX. XX. XX.자로 퇴직하여 처분요구에서 제외